

1500118-13.2020.8.26.0094

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840); "TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski-SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500118-13.2020.8.26.0094 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500118-13.2020.8.26.0094

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2082966/2020 - DEL.POL.BRODOWSKI, 6863903 - DEL.POL.BRODOWSKI, 1282/19/404 - DEL.POL.BRODOWSKI, 1282/2020 - DEL.POL.BRODOWSKI, 2082966 - DEL.POL.BRODOWSKI, 1282/19/404 - DEL.POL.BRODOWSKI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO RODRIGUES ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

EDUARDO RODRIGUES ROSA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia, hora, local e modos descritos na denúncia, traria consigo, para fins de comércio ilícito, substâncias definidas como droga e descritas na inicial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 67) e apresentou defesa preliminar (fls. 75).

A denúncia foi recebida no dia (fls. 76/78).

No curso da instrução processual, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado

ao final.

Em sede de alegações finais, a acusação requereu a condenação nos precisos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição ante a ausência de elementos de prova e, alternativamente, a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo químico toxicológico (fls. 11/12) e prova oral colhida. Igual sorte não revela a autoria.

O miliciano Ronaldo Perdegatto, ouvido na qualidade de testemunha de acusação, esclareceu que recebeu denúncia de populares que afirmaram que o indiciado estava esquina da Rua Fernando Costa com Antonio Fabbri vendendo drogas, conhecido ponto de venda de drogas. Abordado, o réu narrou que estava comprando um pino de uma indivíduo de alcunha "Gordinho". Continua narrando que não chegou a ver o tal gordinho mencionado pelo denunciante, no local encontrou apenas Eduardo e mais ninguém. Com o réu, tinha R\$ 240,00 e foi presenciado que ele dispensou um pino de cocaína, não tendo o depoente visto a dispensa de outro objeto. Em seguida, narrou ter encontrado a droga em um copo de iogurte, embalada igual ao pino descartado pelo réu, cerca de uns 10 metros do acusado, que negou a propriedade da droga e afirmou que o dinheiro encontrado consigo (R\$240,00) era proveniente de seu serviço de carpinteiro.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha de acusação Luiz Henrique dos Santos, na fase policial, que em tudo confirmou o depoimento de seu companheiro de farda.

As palavras dos policiais foram precisas, coerentes e convergentes, portanto, merecem crédito, com a oportuna citação das ementas que seguem: "PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição". (Relator: Silva Pinto - Apelação Criminal n. 153.983-3 - Santos - 07.07.94); "TÓXICO - Uso próprio - Caracterização - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas constantes nos autos - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (Apelação Criminal n. 188.423-3 - Catanduva - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.); "PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuarão a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840); "TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos" (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.). E ainda: "O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos

policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 - Relator Des. Pinheiro Franco - 5ª Câmara. V.U. - 31.07.2008)".

Em seu interrogatório, o réu negou a dispensa do pino de cocaína e a propriedade dos demais entorpecentes localizados, afirmando que apenas passava pelo local, tanto que não foi preso nessa oportunidade.

É certo que a dúvida quanto à autoria não pode gerar condenação. As testemunhas não viram o réu dispensar nada além de uma cápsula, não havendo elementos outros a indicar a propriedade das nove cápsulas ulteriormente encontradas. Aliás, tal fato justificou a não lavratura do flagrante, conforme se verifica de fls. 3/5.

O conjunto probatório carreado aos autos não forma um contexto robusto, confiável o bastante a ensejar a expedição de um decreto condenatório, em especial quanto à autoria do delito pelo réu.

Urge salientar que a expedição de um édito condenatório pelo Poder Judiciário é medida grave e exige embasamento em sólido e confiável conjunto probatório.

De conformidade com a Constituição Federal, que acolheu o princípio do devido processo legal (art.5º, inc.LIV), a dúvida beneficia o réu, de modo que não havendo plena certeza acerca efetiva ocorrência da infração ou da prática da conduta típica e antijurídica a ele formalmente atribuída, impõe-se a absolvição como medida acautelatória de bem jurídico vital, qual seja, sua liberdade.

Ante a nebulosidade que paira sobre a verdade, conclui-se que a improcedência é medida de rigor. Neste sentido, os julgados abaixo colacionados:

"Prova - fragilidade do quadro probatório - Condenação - Impossibilidade. Se o quadro das provas não trouxe elementos seguros, mas pelo contrário estiver inçado de dúvidas irresolvidas e contradições, não há segurança para o pronunciamento de sentença condenatória (TACRIM - 1ºC. - AP 675453 - j. 26.5.94 - Rel. Eduardo Goulart -826/003)".

"Prova - Elementos insuficientes para configuração do crime. Absolvição - Necessidade. A dúvida. Quanto à configuração do crime por insuficiência probatória, deve ser resolvida em proveito do réu para, com a absolvição (TACRIM - 11ªC. - AP 787773 - J. 22.8.94 - Rel. Fernandes de Oliveira -857/208)".

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal para ABSOLVER o acusado EDUARDO RODRIGUES ROSA da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, expeça-se certidão em favor do patrono nomeado, arquivando-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Brodowski, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA